

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5932/2538

นาง กิ่ง แก้ว ใจ บุญ
นาง บุญ เรียบ บุตร เพ็ชร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 264

ป.พ.พ. มาตรา 653

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 93, มาตรา 94, มาตรา 177, มาตรา 183

โจทก์ฟ้องอ้างว่าจำเลยกู้ยืมเงินโจทก์ตามสัญญากู้เอกสารท้ายฟ้องจำนวน 20,200 บาท จำเลยให้การต่อสู้เรื่องสัญญากู้เป็นเอกสารปลอมเป็นประเด็นสำคัญ โดยอ้างเหตุว่าเป็นเอกสารปลอมเนื่องจากโจทก์ได้แก้ไขจำนวนเงินในสัญญากู้ฝ่ายเดียว แม้จำเลยจะอ้างในคำให้การ ด้วยว่าจำเลยไม่เคยกู้เงินจากโจทก์ตามฟ้องก็ตาม แต่จำเลยก็หาได้ให้การปฏิเสธโดยชัดแจ้งว่าลายมือชื่อ ในช่องผู้กู้มิใช่ลายมือชื่อของจำเลยไม่ทั้งที่เป็นข้อสาระสำคัญ ที่จำเลยอาจยกขึ้นปฏิเสธในคำให้การได้ จึงเท่ากับจำเลยอ้างเหตุตั้งประเด็นไว้เฉพาะสัญญากู้ตามฟ้องเป็นเอกสารที่ทำปลอมขึ้น บางส่วนเท่านั้น เมื่อจำเลยมิได้ให้การโดยชัดแจ้งว่าลายมือชื่อผู้กู้ในสัญญากู้มิใช่ลายมือชื่อของจำเลยจึงต้องถือว่าจำเลยรับว่าลายมือชื่อในช่องผู้กู้เป็นลายมือชื่อของจำเลย จำเลยย่อมไม่มีประเด็นที่จะนำสืบว่าลายมือชื่อผู้กู้เป็นลายมือชื่อปลอม และที่จำเลยนำสืบว่าได้ชำระเงินกู้ตามสัญญาโดยมีการเวนคืนเอกสารแล้วนั้น จำเลยก็ให้การว่าวันดังกล่าวจำเลยไม่เคยกู้และรับเงินจากโจทก์ หาได้ให้การเป็นประเด็นว่ามีการกู้เงินและชำระเงินกู้คืนแล้วไม่ จำเลยจึงไม่มีประเด็นที่จะนำสืบเช่นเดียวกัน การที่โจทก์แก้ไขจำนวนเงินในสัญญากู้โดยการขีดฆ่าตัวเลขและตัวอักษรจากจำนวน

25,700 บาท เป็นจำนวน 20,200 บาท และลงชื่อกำกับไว้เพื่อให้ตรงกับความเป็นจริง ไม่น่าจะเกิดความเสียหายแก่จำเลย และคดีนี้โจทก์แก้ไขจำนวนเงินที่กู้ให้ลดลงจากเดิม กลับจะเป็นประโยชน์แก่จำเลย สัญญากู้จึงไม่เป็นเอกสารปลอม และเป็นเอกสารที่สมบูรณ์รับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2531 จำเลยได้กู้ยืมเงินไปจากโจทก์ เป็นเงิน 20,200 บาท ดอกเบี้ยอัตราครึ่งละ 1 บาทต่อเดือน โดยมีได้กำหนดเวลาชำระต้นเงินและดอกเบี้ยกันไว้ต่อมาวันที่ 24 พฤษภาคม 2534 โจทก์ได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังจำเลยให้ชำระเงินที่กู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยตามที่ตกลงแก่โจทก์ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2534 เมื่อถึงกำหนดเวลาดังกล่าว จำเลยเพิกเฉยไม่ชำระเงินให้โจทก์ และเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2531 จำเลยได้กู้ยืมเงินไปจากโจทก์เป็นจำนวน 80,000 บาท ตกลงชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยคืนโจทก์ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2532 ในวันกู้ยืมเงินดังกล่าวจำเลยได้รับเงินไปครบถ้วนแล้ว ต่อมาเมื่อถึงกำหนดในเวลาใช้เงินจำเลยไม่ชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยคืนโจทก์โจทก์ทวงแล้วแต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 29,853 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีจากต้นเงิน 20,200 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และชำระเงินจำนวน 97,100 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 80,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยกู้ยืมเงินจำนวนตามฟ้องเป็นเงิน 20,200 บาท ไม่เคยตกลงให้ดอกเบี้ยแก่โจทก์ตามสัญญาที่ท้ายฟ้องมีการแก้ไขจำนวนเงินขึ้นใหม่ โดยโจทก์เป็นผู้แก้ไขจำนวนเงินจาก 25,700 บาท เป็น 20,200 บาท โจทก์ปลอม

แปลงแก้ไขเพิ่มเติมโดยลงชื่อโจทก์กำกับไว้เอกสารสัญญากู้จึงเป็นเอกสารปลอม
จำเลยไม่ได้กู้เงินและรับเงินกู้จำนวนดังกล่าวไปจากโจทก์ โจทก์อ้างว่าจำเลยกู้เงิน
จำนวน 80,000 บาท โดยไม่มีสัญญากู้ยืมเงินจำเลยไม่เคยกู้ยืมเงินและไม่เคยรับ
เงินกู้จำนวนดังกล่าวไปจากโจทก์ จำเลยไม่เคยได้รับหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้
ชำระหนี้จากโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ โดยผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุอัน
ควรอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงได้

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 20,200 บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีนับแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2531 จนกว่าจะชำระเสร็จ
แก่โจทก์

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควร
ที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าจำเลยได้กู้ยืมเงินจาก
โจทก์ตามสัญญากู้เอกสารหมายเลข 1 และสัญญากู้เอกสารหมายเลข 1 เป็นเอกสาร
ปลอมหรือไม่คดีนี้โจทก์ฟ้องอ้างว่าจำเลยกู้ยืมเงินโจทก์ตามสัญญากู้เอกสารท้ายฟ้อง
หมายเลข 1 (เอกสารหมายเลข 1) จำนวน 20,200 บาท จำเลยให้การต่อสู้ว่าไม่เคยกู้
และรับเงินจำนวน 20,200 บาท จากโจทก์ตามฟ้อง สัญญากู้เอกสารท้ายฟ้อง
หมายเลข 1 มีการแก้ไขจำนวนเงินจาก 25,700 บาท มาเป็น 20,200 บาท ในภายหลัง
โดยโจทก์ลงชื่อกำกับกับการแก้ไขแต่ฝ่ายเดียว สัญญากู้ที่โจทก์นำมาฟ้องเป็น
เอกสารปลอมเห็นว่าจำเลยให้การต่อสู้เรื่องสัญญากู้เป็นเอกสารปลอมเป็นประเด็น

สำคัญ โดยอ้างเหตุว่าเป็นเอกสารปลอมเนื่องจากโจทก์ได้แก้ไขจำนวนเงินในสัญญา
กู้ฝ่ายเดียวแม้จำเลยจะอ้างในคำให้การด้วยว่าจำเลยไม่เคยกู้เงินจากโจทก์ตามฟ้อง
ก็ตาม แต่จำเลยก็หาได้ให้การปฏิเสธโดยชัดแจ้งว่าลายมือชื่อในช่องผู้กู้มิใช่ลายมือ
ชื่อของจำเลยไม่ทั้งที่เป็นข้อสาระสำคัญที่จำเลยอาจยกขึ้นปฏิเสธในคำให้การได้จึง
เท่ากับจำเลยอ้างเหตุตั้งประเด็นไว้เฉพาะสัญญากู้ตามฟ้องเป็นเอกสารที่ทำปลอมขึ้น
บางส่วนเท่านั้นเมื่อจำเลยมิได้ให้การโดยชัดแจ้งว่าลายมือชื่อผู้กู้ในสัญญากู้มิใช่
ลายมือชื่อของจำเลยจึงต้องถือว่าจำเลยรับว่าลายมือชื่อในช่องผู้กู้ในเอกสารหมาย
จ.1 เป็นลายมือชื่อของจำเลย จำเลยย่อมไม่มีประเด็นที่จะนำสืบว่า ลายมือชื่อผู้กู้เป็น
ลายมือชื่อปลอมในทำนองเดียวกันที่จำเลยนำสืบว่าเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2531
จำเลยได้กู้เงินโจทก์ตามสัญญากู้เอกสารหมาย ล.1 จำนวน 20,200 บาทได้ชำระคืน
โดยมีการเวนคืนเอกสารแล้วนั้น จำเลยก็ให้การว่าวันดังกล่าว จำเลยไม่เคยกู้และรับ
เงินจากโจทก์ หาได้ให้การเป็นประเด็นว่า มีการกู้เงินและชำระเงินกู้คืนแล้วไม่จำเลย
จึงไม่มีประเด็นที่จะนำสืบเช่นเดียวกัน ทั้งได้พิจารณาลายมือชื่อผู้กู้และลายมือชื่อ
นายเอกสิทธิ์ ใจบุญพยานในสัญญากู้เอกสารหมาย จ.1 และ ล.1 ก็มีลักษณะของตัว
อักษรตลอดจนลีลาการเขียนที่คล้ายคลึงกัน และมีสีหมึกเดียวกันด้วย จึงไม่เชื่อว่า
จะมีการกู้เงินจำนวนเท่ากันในวันเดียวกันถึงสองครั้ง พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนัก
ฟังได้ว่าจำเลยได้กู้เงินไปจากโจทก์ตามเอกสารหมาย จ.1จริงและจำเลยยังมิได้ชำระ
ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยคืนแก่โจทก์ส่วนปัญหาว่าการที่โจทก์ทำการแก้ไขโดยการขีด
ฆ่าตัวเลขและตัวอักษรเกี่ยวกับจำนวนเงินในสัญญากู้เอกสารหมายจ.1 จากจำนวน
25,700 บาท เป็นจำนวน 20,200 บาทและลงชื่อกำกับไว้ฝ่ายเดียว จะเป็นเหตุให้
สัญญากู้ฉบับดังกล่าวเป็นเอกสารปลอมหรือไม่ เห็นว่าการที่โจทก์แก้ไขจำนวนเงินใน
สัญญากู้เพื่อให้ตรงกับความเป็นจริงจึงไม่น่าจะเกิดความเสียหายแก่จำเลย และ
สำหรับคดีนี้โจทก์แก้ไขจำนวนเงินที่กู้ให้ลดลงจากเดิมกลับจะเป็นประโยชน์แก่

จำเลย สัญญาคู่เอกสารหมาย จ.1 จึงไม่เป็นเอกสารปลอมและเป็นเอกสารที่สมบูรณ์
รับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีได้

พิพากษายืน

(ณรงค์ ตันติเตมิต-บุญธรรม อยู่พัก-ปรีชา บุรณะไทย)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>